

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2364/2532

นายเกิด ศรีบัณฑิตหรือศรีบัณฑิตย์

โจทก์

นายสุดตา จงรักษ์ กับพวก

จำเลย

นายดา ศรีบัณฑิตหรือศรีบรรดิษฐ์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 43

ความว่า เนื่องด้วยโจทก์ได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2530 ก่อนที่ศาลอุทธรณ์จะมีคำพิพากษา ผู้ร้องเป็นบุตรของโจทก์ซึ่งโจทก์ได้ให้การอุปการะเลี้ยงดูและให้การศึกษาแก่ผู้ร้องทั้งยังให้ผู้ร้องใช้นามสกุลร่วมกับโจทก์ จนเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าผู้ร้องเป็นบุตรของโจทก์ผู้ร้องเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับมรดกของโจทก์ตามกฎหมาย มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ผู้มรณะเพื่อดำเนินคดีต่อไปโปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 73)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 25,400 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของเงิน 25,000 บาทนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ หากจำเลยที่ 1 ไม่ชำระให้จำเลยที่ 2 ชำระแทนจนกว่าจะครบ

จำเลยทั้งสองฎีกา (อันดับ 60)

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 68) ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว จึงให้
รวบรวมถ้อยคำสำนวนส่งศาลฎีกาเพื่อสั่ง (อันดับ 75)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายดาศรีบัณฑิติชฐ์หรือศรีบรรดิษฐ์ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความ
แทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้นายดาศรีบัณฑิติชฐ์หรือศรีบรรดิษฐ์ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความ
แทนโจทก์ผู้มรณะได้ตามคำร้อง

(เคียง บุญเพิ่ม-พินิจ จิมพาลี-ชุม สุกแสงเปล่ง)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ